

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 409/2541

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นางชูรัตน์หรือต้อย ผิวเหลือง

จำเลย

นางชูรัตน์หรือต้อย ผิวเหลือง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 บัญญัติบังคับว่าฎีกานั้น ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือน นับแต่ วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านให้คู่ความ ฝ่ายที่ฎีกาฟัง เมื่อ จำเลยมิได้ ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายบังคับไว้ก็ไม่ อาจ รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คดีของจำเลย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่และ ที่จำเลยอ้างเหตุว่าทนายจำเลยป่วยเป็น โรคตาแดงนับเป็นเหตุ เหตุสุดวิสัยควรขยายระยะเวลาให้จำเลยยื่นฎีกานั้น เหตุ ดัง จำเลยอ้างมิใช่เหตุสุดวิสัย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่งฐานจำหน่ายเฮโรอีน และฐานมี เฮโรอีนจำนวน 4 หลอด ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย เป็นกรรมเดียวผิดต่อ กฎหมายหลายบทซึ่งมีอัตราโทษ เท่ากันลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 8 ปี เพิ่ม

โทษจำคุก กึ่งหนึ่ง ตามมาตร 97 เป็นจำคุก 12 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 9 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่เพิ่มโทษจำเลยให้ลงโทษจำคุกจำเลย
 5 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยก
 คำร้องและไม่รับฎีกาดังกล่าว

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 บัญญัติ
 บังคับว่า ฎีกานั้น ต้องยื่นภายในกำหนดระยะ เวลา 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่า
 ได้อ่านให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟัง เมื่อจำเลยมิได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดเวลาที่กฎหมาย
 บังคับไว้ ก็ไม่อาจรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาได้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไปว่าคดี
 ของจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ และที่จำเลยอ้างเหตุว่า ทนาย
 จำเลยป่วยเป็นโรคตาแดง นับเป็นเหตุสุดวิสัยควรขยายระยะเวลาให้จำเลยยื่นฎีกา
 นั้นเห็นว่า เหตุดังกล่าวอ้างมิใช่เหตุสุดวิสัยแต่ประการใด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
 ฎีกาและไม่อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ